



P U T U S A N

Nomor 598 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAIDATUL AKMAL binti DAHRI**;
Tempat Lahir : Bogak;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/21 April 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Taqwa, RT 002, RW 012,
Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDATUL AKMAL binti DAHRI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIDATUL AKMAL binti DAHRI selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Emizar;
(Dikembalikan kepada Saksi Emizar);
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo f9 warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet Oppo pad Neo warna *grey*;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Saidatul Akmal;
(Dikembalikan kepada Terdakwa Saidatul Akmal);
4. Membebaskan Terdakwa SAIDATUL AKMAL binti DAHRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIDATUL AKMAL binti DAHRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Emizar;
Dikembalikan kepada Saksi Emizar;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet Oppo pad Neo warna *grey*;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Saidatul Akmal;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 506/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDATUL AKMAL binti DAHRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang secara bersama-sama melaksanakan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Emizar;
Dikembalikan kepada Saksi Emizar;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet Oppo pad Neo warna *grey*;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Saidatul Akmal;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Akta Pid.Sus/2025/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Akta Pid.Sus/2025/PN Bis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2025, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* salah dalam menerapkan pasal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan fakta di persidangan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah menyatakan keliru dalam melakukan penerapan hukum putusan *judex facti* dengan tidak mempertimbangkan peran Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan, sehingga Terdakwa memohon supaya dibatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan seadil-adilnya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* telah salah dalam menerapkan pasal pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* keliru dalam melakukan penerapan hukum dengan tidak mempertimbangkan peran Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan;
- Bahwa sebelum *judex juris* mempertimbangkan alasan permohonan kasasi Terdakwa, *judex juris* mempertimbangkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tetap dan tidak ada perubahan, namun demikian pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah diubah dan diganti menjadi Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- Bahwa selanjutnya tentang alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkalis mengenai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa yang bekerja di Malaysia sebagai *chef*/koki di restoran Jepang tanpa izin kerja telah melakukan perbuatan sebagai perantara dalam mencari pekerjaan, mengurus paspor Saksi Emizar di kantor Imigrasi Dumai kemudian memberangkatkan Saksi Emizar dengan dibantu oleh Saksi Rudi Ikewanto berangkat dari Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis melalui Pelabuhan Dumai berangkat menuju Negara Malaysia dengan menggunakan kapal feri tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan dari perbuatannya tersebut Terdakwa dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bos Terdakwa dengan panggilan Mami karena membantu mencari orang untuk bekerja menjaga orang tua dari Mami;
- Bahwa sebelumnya Saksi Emizar dijanjikan akan digaji sebesar RM 3.500 (tiga ribu lima ratus) Ringgit Malaysia/bulan, namun setelah bertemu Mami gaji Saksi Emizar selama bekerja di Malaysia berubah menjadi RM 1.500 (seribu lima ratus) Ringgit Malaysia/bulan, bahkan Mami menyatakan kepada Saksi Emizar apabila gajinya akan dipotong setiap bulannya sebesar RM 800 (delapan ratus) Ringgit Malaysia selama 6 (enam) bulan untuk biaya mengurus paspor, tiket dan keperluan lain, tapi nyatanya gaji Saksi Emizar dipotong selama 7 (tujuh) bulan sebesar RM 800 (delapan ratus) Ringgit Malaysia per bulan, sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti*

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena dalam menjatuhkan putusan tersebut belum memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan yang meringankan yang meliputi perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP (Pasal 54 Ayat 1 KUHP), yaitu yang berinisiatif untuk meminta dicarikan pekerjaan di luar negeri adalah Saksi Emizar, bukan Terdakwa, sehingga demi keadilan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki dengan menyesuaikan lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal II Ayat (5) huruf a mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diatur bahwa perubahan ketentuan pidana Pasal 81 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan lampiran II, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka dengan memperhatikan ancaman pidananya yang menguntungkan Terdakwa adalah dengan penerapan peraturan perundangan-undangan yang baru yaitu lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 506/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 September 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SAIDATUL AKMAL binti DAHRI** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 506/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 3 September 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 22 Juli 2025 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
Panitera

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 598 K/Pid.Sus/2026